

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (○○처 ○○부)	처분요구일자	2018.12.14.	회신기일	2019.03.13.

○○처 ○○부
(행정상 권고)

제 목 법인통장 관리 기준 명확화 필요
관 계 기 관 ○○처 ○○부
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 법인통장 보유 현황(18년에 개설한 법인통장은 제외 함)

구분	△△△△△				△△△△△				지리산				가야산				비고
	계	08이전	13이전	13이후	계	08이전	13이전	13이후	계	08이전	13이전	13이후	계	08이전	13이전	13이후	
건수	363	185	110	68	34	-	-	34	658	400	216	42	295	74	155	66	

○ 「법인세법」 제112조(장부의 비치·기장) 및 「소득세법」 제160조(장부의 비치·기록)에 따르면 납세의무가 있는 법인과 소득이 사업자는 장부를 갖추어 두고 복식부기 방식으로 장부를 기장하고 장부와 관계있는 중요한 증명서류를 비치·보존하도록 하고 있음

○ 또한, 「상속 및 증여세법」 제51조(장부의 작성·비치 의무)에 따르면 공익법인 등은 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도별로 출연 받은 재산 및 공익사업 운용 내용 등에 대한 장부를 작성하여야 하며 장부와 중요한 증명서류는 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 종료일부터 10년간 보존하도록 하고 있음

※ 「상속 및 증여세법」 제51조 제3항에서는 장부와 중요한 증명서류의 범위로 마이크로필름, 자기테이프, 디스켓 또는 그 밖의 정보보존장치에 저장된 것을 포함하는 것으로 정의

- △△△△△사무소 및 인근 사무소에서 예산집행 및 수익사업관리 등을 위하여 증명서류로 보관하고 있는 법인통장 관리실태를 확인한 결과 법인통장관리에 대한 명확한 지침이 없다는 사유로 10년 이상이 경과한 법인통장을 다수 보관하고 있는 등의 문제점이 있으므로 법인통장 관리방법 및 통장보유기간 등에 대한 기준마련 및 전파가 필요함

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (중기조치: 3개월 이내) 【○○처 ○○부】

- 총무부장은 통장보유기간 등을 명확히 할 수 있는 법인통장 관리기준을 마련 및 사무소 전파